LUCRO ATIVO
COMPLIANCE FISCAL TRIBUTÁRIO

CAPACITAÇÃO COMERCIAL · MATERIAL DE TREINAMENTO

FAQ de Produtos
Guia do Executivo de Vendas

Lucro Ativo — Engenharia Tributária de Alto Impacto · Base técnica e jurídica para condução comercial

Direito Creditório Federal | Compensação de ICMS-SP | Transação Tributária + Créditos Federais

Versão 1.3 · Edição de Capacitação — para validação técnica/jurídica
Uso interno restrito · **não** destinado ao cliente
Data de Publicação: **Setembro de 2026**

Ficha do Documento

Campo	Conteúdo
Título	FAQ de Produtos — Guia do Executivo de Vendas
Natureza	Material de capacitação interna (não é material de cliente)
Produtos cobertos	Direito Creditório Federal (DCF) · Compensação de ICMS-SP · Transação Tributária (PGFN) + créditos federais
Finalidade	Treinar o time comercial — base técnica e jurídica para conduzir a venda e responder objeções
Próximo passo	Após validação técnica/jurídica, gerar as versões com foco no cliente
Versão / Data	Versão 1.3 · Setembro de 2026
Base normativa	Legislação citada e verificada em fontes oficiais (lei, portaria, artigo) — listada ao fim de cada capítulo

□ REGRA DE OURO DA CAPACITAÇÃO

Todo número comercial — percentual de desconto, prazo, honorário, ROI — é PARÂMETRO A VALIDAR (exceção definida pela diretoria: o deságio do DCF é fixo em 20%). Na voz da Lucro Ativo, diante do cliente, todo número vira compromisso. **Nunca cite número de cabeça: o diagnóstico define a conta.**

O que se garante ao cliente é **rigor técnico e condução especializada** — não resultado, prazo ou percentual. Cada citação legal deste material foi verificada; a base normativa está listada ao fim de cada capítulo.

COMO ESTE GUIA ESTÁ ORGANIZADO

Cada capítulo é o FAQ de um produto, na mesma estrutura: **conceito → base legal → como a operação funciona → quem se qualifica → objeções e respostas → exemplo ilustrativo → limites/riscos → glossário**. As perguntas em **azul com ▸** são as dúvidas que o cliente costuma trazer — estude a resposta, não decore o número.

Sumário Geral

Sumário automático — no Word, clique com o botão direito e selecione "Atualizar campo" para gerar a paginação.

Capítulo 1 · Direito Creditório Federal (DCF)

PRODUTO: ENCONTRO DE CONTAS TRIBUTÁRIO FEDERAL — COMPENSAÇÃO MENSAL DOS DÉBITOS VINCENDOS COM CRÉDITO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO

> **▸ COMO USAR ESTE FAQ**
>
> **Classificação:** Interno / Treinamento. Não é material de cliente. Denso e técnico por natureza. **Aviso:** todo número comercial (prazo, ROI e demais percentuais — exceto o deságio do DCF, fixo em 20%) está marcado como (PARÂMETRO A VALIDAR) e deve ser confirmado com a mesa de estruturação antes de qualquer fala ao cliente. Nenhuma citação legal deste documento foi inventada — a base normativa está verificada e listada ao final.

BLOCO 1 — CONCEITO

▸ 1. O que é, em uma frase, o DCF da Lucro Ativo?

É um **encontro de contas tributário**: a compensação administrativa, **mensal e recorrente**, dos débitos federais vincendos do cliente (PIS, COFINS, IRPJ, CSLL e demais tributos administrados pela RFB) contra **fração de um crédito judicial transitado em julgado**, na qual o cliente é habilitado no polo ativo da ação de origem. O cliente paga 80% do valor de face de cada tributo compensado e retém **20% como economia direta de caixa** — percentual fixo do modelo: o deságio do DCF é sempre de 20%.

▸ 2. O que é o "direito creditório federal" da operação?

É o crédito tributário federal **líquido e certo**, decorrente de decisão judicial **transitada em julgado**, com **escrituração formal aceita pelo juízo de origem** — o que cumpre integralmente o art. 170-A do CTN e o torna apto à compensação administrativa. O crédito **já existe e é anterior ao cliente**: a operação não depende de o cliente ter crédito próprio nem ação judicial em curso.

▸ 3. De quem é o crédito? Qual o papel do cliente e o da Lucro Ativo?

O crédito pertence à **estrutura cedente da operação** (fornecedor do crédito, homologado pela Lucro Ativo — a identificação institucional do cedente é informação interna e **não é citada em material de cliente**). O cliente é incluído como **titular de fração do crédito** por cessão formal (CC, arts. 286–298) e petição de habilitação no processo de origem — é isso que lhe confere legitimidade processual e administrativa para usar o crédito perante a RFB. A **Lucro Ativo conduz a operação de ponta a ponta**, com apoio de escritório contábil parceiro: diagnóstico, cessão, habilitação, protocolo do pedido-mãe, Dcomps mensais e defesa administrativa/judicial quando necessária.

▸ 4. Direito creditório é o mesmo que precatório?

Não — e é só para marcar essa diferença que o precatório aparece neste FAQ. No precatório, a União emite ordem de pagamento e o credor espera a fila. No DCF **não há ordem de pagamento nem fila**: o efeito é a extinção do débito tributário do cliente por compensação administrativa (CTN, art. 156, II). Na reunião, cite o precatório apenas de forma pontual e superficial, para explicar o que a operação **não é**. Aprofundamento é da área técnica.

▸ 5. Qual é a base legal da operação? É a Lei 9.430/96?

Não. A base da operação é o **encontro de contas inaugurado pela EC 113/2021**, que incluiu o §11 no art. 100 da CF: a oferta de créditos líquidos e certos, **próprios ou adquiridos de terceiros**, decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado, para quitação de débitos perante a União — regulamentada pelos normativos posteriores (Decreto 11.249/2022, Portaria PGFN 10.826/2022 e atos correlatos). A compensação comum da Lei 9.430/96 (art. 74) é o rito de crédito próprio do contribuinte e **não é a base do DCF** — o encontro de contas mensal opera com o cliente já habilitado como titular de fração do crédito.

▸ 6. Então é "compensação com crédito de terceiro"? Isso não é vedado?

Essa é a pergunta que define o produto — e a resposta é **não**. A vedação do art. 74, §12, da Lei 9.430/96 alcança quem tenta compensar crédito alheio pelo **rito comum** — que não é o rito do DCF. Aqui, antes de qualquer declaração de compensação, o cliente é **formalmente habilitado no polo ativo** do processo de origem como titular de fração do crédito — ele compensa crédito **do qual é titular** por habilitação, com assento constitucional expresso para créditos adquiridos de terceiros (CF, art. 100, §11 — EC 113/2021). A operação é o exercício de direito legalmente previsto (CF, art. 100, §11; CTN, arts. 156, II, 170 e 170-A), em procedimento administrativo regular.

> **IMPORTANTE** O PONTO MAIS SENSÍVEL DO PRODUTO — LEIA DUAS VEZES
>
> O DCF NÃO é "compensação com crédito de terceiro". Antes de qualquer PER/DCOMP, o cliente é habilitado no polo ativo do processo de origem como titular de fração do crédito, por cessão formal (CC, arts. 286–298) e petição de habilitação. É essa habilitação prévia que separa a operação das ofertas irregulares de "créditos de terceiros" contra as quais a Receita Federal alerta. O executivo nunca improvisa nesse ponto: se o cliente aprofundar, envolva a área técnica — há rito de defesa e precedentes específicos (Tema 736/STF; decisões TRF3/TRF4/TRF5, 2024–2026).

Síntese das distinções — a tabela abaixo resume o que a operação NÃO é:

Instituto vizinho	Como funciona	Por que o DCF não é isso
Precatório (recebimento em espécie)	Requisição de pagamento expedida pela Justiça (CF, art. 100); o credor aguarda a ordem cronológica para receber da União.	No DCF a União não emite ordem de pagamento a ninguém: o efeito é a extinção do débito do cliente por compensação administrativa (CTN, art. 156, II).
Compensação comum da Lei 9.430/96 (art. 74)	Rito ordinário de compensação de crédito **próprio** do contribuinte via PER/DCOMP; o §12 veda compensar crédito de terceiro por essa via.	O DCF não corre pelo rito comum do art. 74 — seu assento é o **encontro de contas da EC 113/2021 (CF, art. 100, §11)**, que admite créditos próprios ou adquiridos de terceiros, com o cliente habilitado como titular de fração.

"Compra de crédito de terceiro" para compensar	Prática irregular: compensar pelo art. 74 crédito alheio, sem habilitação — alvo de alertas públicos da RFB.	No DCF o cliente é habilitado no polo ativo como titular de fração do crédito (cessão formal + petição no juízo de origem) antes de qualquer Dcomp.
Planejamento agressivo / elisão abusiva	Estruturas artificiais, simulação ou dissimulação para suprimir tributo.	O DCF exerce direito previsto na Constituição e na lei (CF, art. 100, §11 — EC 113/2021; CTN, art. 170), com crédito transitado em julgado e escrituração aceita pelo juízo — sem simulação. O Tema 736/STF protege o exercício do direito creditório.

BLOCO 2 — BASE LEGAL

▸ 7. Quais âncoras legais o executivo cita (sem detalhar o rito)?

- **Código Civil, arts. 286–298** — cessão de crédito: a matriz civil da habilitação do cliente na cadeia do crédito; arts. 368–369 — a compensação como instituto.
- **CTN, arts. 156, II, 170 e 170-A** — extinção do crédito tributário pela compensação; compensação de crédito líquido e certo; exigência do trânsito em julgado (integralmente cumprida na operação).
- **CF/88, art. 100, §11 (EC 113/2021)** — o assento constitucional do encontro de contas: oferta de créditos líquidos e certos, próprios ou adquiridos de terceiros, decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado, para quitação de débitos perante a União. Regulamentação posterior: Decreto 11.249/2022, Portaria PGFN 10.826/2022 e atos correlatos.
- **IN RFB 2.055/2021** — o procedimento de restituição, ressarcimento e compensação perante a RFB.
- **Lei 9.250/95, art. 39, §4º** — atualização SELIC do crédito durante o processamento administrativo.
- **CF/88, arts. 150, §6º e 195** — legalidade tributária e materialidade dos tributos compensáveis.

▸ 8. E a jurisprudência — o que blinda a operação?

- **Tema 736/STF** — é inconstitucional a multa de 50% sobre a declaração de compensação não homologada, sem demonstração de má-fé. Precedente vinculante que protege o exercício do direito creditório.
- **Tema 237/STJ** — contribuinte que oferece garantia tem direito à Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN); aplicado por analogia aos créditos judiciais transitados.
- **Súmula 461/STJ** — "O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado."
- **Jurisprudência sobre denúncia espontânea** — delimita o alcance do instituto e é um dos motivos de a operação se restringir a débitos vincendos.

▸ 9. Por que a operação foca débitos VINCENDOS (e não os atrasados)?

Por desenho jurídico: o encontro de contas mensal extingue o **débito da competência, antes do vencimento** — o que mantém a CND do cliente e evita as discussões próprias de débito vencido. Débitos **pretéritos** não estão descartados, mas seguem tratamento próprio (CPD-EN com garantia —

Tema 237/STJ; inclusão de parcelados/Dívida Ativa admitida em decisão judicial de operação idêntica), sempre com avaliação da área técnica, caso a caso.

BLOCO 3 — COMO A OPERAÇÃO FUNCIONA

▸ 10. Quais são as seis etapas administrativas, passo a passo?

- **1 · Habilitação** — cessão formal de fração do crédito (CC, arts. 286–298) + petição de habilitação do cliente no polo ativo do processo de origem.
- **2 · Pedido-mãe** — protocolo, no COMPROT, do pedido de restituição/ressarcimento lastreado no valor escriturado do crédito judicial. É dentro dele que "vivem" os encontros de contas mensais.
- **3 · Dcomps mensais** — a cada competência, PER/DCOMP indicando o crédito habilitado e o débito federal vincendo a quitar. Cada Dcomp gera número de protocolo individualizado.
- **4 · Prazo legal** — a RFB tem até 1 ano para examinar o pedido de ressarcimento, na forma da legislação do processo administrativo fiscal. Durante o prazo, o crédito segue atualizado pela SELIC.
- **5 · Homologação tácita** — transcorrido 1 ano sem questionamento, a compensação considera-se homologada. O que está sob análise é o pedido-mãe, não cada Dcomp isoladamente.
- **6 · Acessórios** — CND mantida para os débitos compensados na competência; CPD-EN para pretéritos com garantia; mandado de segurança preventivo quando necessário (certidões, vedação de multa).

▸ 11. O que é o "pedido-mãe"?

É o pedido administrativo de **restituição/ressarcimento** protocolado no **COMPROT** (sistema de processos administrativos da Fazenda), lastreado no crédito judicial escriturado. Ele abre o processo dentro do qual as compensações mensais são declaradas — e é sobre ele que corre o prazo de 1 ano da RFB.

▸ 12. O que acontece durante os 12 meses de análise da RFB?

A operação segue normalmente: as Dcomps mensais extinguem os débitos na competência (CTN, art. 156, II) e o cliente **mantém a CND** sobre esses débitos. O crédito permanece **atualizado pela SELIC** (Lei 9.250/95, art. 39, §4º), preservando o valor real do ativo. Não havendo questionamento no prazo, opera-se a **homologação tácita**.

▸ 13. Qual o cronograma típico de implantação?

- **Etapa 1 · Diagnóstico** — coleta de DCTFs, EFD-Contribuições e DARFs; média mensal de recolhimento federal; identificação de débitos elegíveis. Entregável: Mapa de Recolhimento.
- **Etapa 2 · Estruturação jurídica** — parecer + memória de cálculo; termo e procuração; cessão de fração; habilitação no processo de origem; protocolo do pedido-mãe no COMPROT.
- **Em até 30 dias · Primeira compensação** — primeira parcela mensal compensada em até 30 dias da formalização — prazo padrão da operação.
- **Recorrência · prazo do contrato** — Dcomps mensais ao longo do prazo contratual (padrão: 1 ano), até esgotar a fração habilitada da operação.

BLOCO 4 — QUEM SE QUALIFICA

▸ 14. Qual é o perfil de cliente ideal?

- **Recolhimento federal mensal relevante e recorrente** — PIS, COFINS, IRPJ, CSLL e demais tributos administrados pela RFB; é sobre esse fluxo que a economia mensal acontece.
- **Apuração organizada e situação regular** — DCTFs, EFD-Contribuições e DARFs em dia permitem o diagnóstico rápido (Mapa de Recolhimento).
- **Parcelamentos federais ativos** — também endereçáveis: há decisão judicial reconhecendo a compensação com débitos parcelados e em Dívida Ativa, em operação idêntica; enquadramento pela área técnica, caso a caso.
- **Não é pré-requisito ter crédito próprio** — o crédito da operação já existe; o cliente só se habilita a uma fração.

▸ 15. Que documentos o cliente precisa entregar para começar?

- **Contrato social** — versão consolidada e vigente.
- **Certidões dos sócios administradores** — emitidas em até 90 dias.
- **RG ou CNH** — dos sócios/administradores que assinarão procuração e contrato.
- **Procuração eletrônica no e-CAC** — em nome das pessoas jurídicas indicadas pela operação.
- **Complementares (na Análise Jurídica)** — DCTFs, EFD, ECD/ECF e demais obrigações acessórias, conforme o perfil tributário identificado.

BLOCO 5 — REMUNERAÇÃO (MODELO 80/20)

▸ 16. Como o cliente paga? Existe honorário, adesão ou mensalidade?

Modelo único e 100% atrelado a resultado — percentual fixo do modelo (o deságio do DCF é sempre de 20%): o cliente paga 80% do valor de face de cada tributo efetivamente compensado, na medida em que cada compensação mensal se efetiva — sem pagamento antecipado, sem adesão, sem mensalidade e sem honorários à parte (tudo embutido). Os **20% restantes são a economia direta e líquida** do cliente em cada competência. A atualização SELIC do crédito durante o processamento é apropriada pela operação. Eventual defesa administrativa ou judicial relacionada é conduzida **sem custo adicional**. Atenção de postura: não use a palavra "garantido" — apresente como condição do modelo, validada em proposta.

▸ 17. Tem um exemplo numérico para eu visualizar?

> EXEMPLO ILUSTRATIVO — não usar como proposta
>
> **Números padronizados do modelo — os valores variam por cliente, mas o percentual é fixo (80/20). Empresa que recolhe em média R$ 200.000/mês em tributos federais (PIS, COFINS, IRPJ, CSLL e INSS): cessão anual de R$ 2.400.000, extinta por compensação mensal via PER/DCOMP. O cliente paga à Lucro Ativo 80% (R$ 1.920.000), na medida em que cada compensação se efetiva, e retém 20% (R$ 480.000) como economia direta e líquida de caixa no ano. Não há saída de caixa para a União sobre o tributo compensado na competência. A atualização SELIC do crédito durante o processamento administrativo é apropriada pela operação.**

BLOCO 6 — SEGURANÇA JURÍDICA E CONTINGÊNCIAS

▸ 18. Quais os riscos mapeados e a blindagem de cada um?

- **Não homologação do PER/DCOMP** — crédito com trânsito em julgado e escrituração formal (art. 170-A CTN cumprido); defesa administrativa imediata e MS quando necessário; Tema 736/STF protege o exercício do direito creditório.
- **Multa sobre compensação não homologada** — Tema 736/STF: inconstitucional sem prova de má-fé; decisão de TRF (mar/2026) determinou abstenção expressa da RFB em caso idêntico.
- **RFB não conclui a análise em 12 meses** — homologação tácita ao fim do prazo legal; crédito atualizado pela SELIC; cabível MS para forçar instauração — decisão de TRF (abr/2026) fixou 15 dias sob multa diária.
- **Certidões / CADIN / SERASA** — débitos vincendos compensados mantêm CND; pretéritos com garantia têm CPD-EN (Tema 237/STJ); MS preventivo afasta CADIN/SERASA — teses consolidadas em TRF3 e TRF4 (2024–2026).
- **Responsabilização de administradores (art. 135 CTN)** — exige dolo, fraude ou excesso de poderes demonstrados; exercício de direito legal não configura infração; MS (mar/2026) vedou expressamente a responsabilização.
- **Alegação de "elisão abusiva"** — a operação exerce direito previsto na Constituição e na lei (CF, art. 100, §11 — EC 113/2021; CTN, art. 170), com crédito judicial; não há simulação, dissimulação ou fraude.

▸ 19. Existem decisões judiciais em operações idênticas?

Sim — quatro decisões favoráveis (TRF3, TRF4 e TRF5, dez/2024 a abr/2026), anonimizadas no material-base: (i) apelação provida reconhecendo a compensação de créditos habilitados com débitos parcelados e em Dívida Ativa; (ii) MS com abstenção de multa qualificada, vedação de responsabilização de sócios e garantia de CND/CPD-EN; (iii) liminar suspendendo alerta de autorregularização da RFB após PER/DCOMP com crédito cedido (R$ 1.183.621,94), reconhecendo a legitimidade da cessão; (iv) tutela determinando a instauração do processo administrativo em 15 dias sob multa diária, com suspensão de parcelas vincendas e emissão de CPD-EN. **As íntegras ficam arquivadas na operação e são disponibilizadas sob pedido, para análise técnica, preservada a confidencialidade dos casos.**

BLOCO 7 — OBJEÇÕES DO CLIENTE

▸ 20. "Isso é legal?"

Sim. É o exercício de direito expressamente previsto — **CF, art. 100, §11 (EC 113/2021); CTN, arts. 156, II, 170 e 170-A** — com crédito judicial transitado em julgado, em procedimento 100% administrativo dentro da Receita Federal. Cada compensação gera protocolo individualizado; tudo é registrado e rastreável.

▸ 21. "E se a Receita questionar ou não homologar?"

A RFB tem 1 ano para se manifestar; sem questionamento, a compensação é **tacitamente homologada**. Se houver questionamento, toda a defesa administrativa e judicial é conduzida pela operação, **sem custo adicional** — com blindagem jurisprudencial específica (Tema 736/STF;

decisões de TRFs em casos idênticos, incluindo abstenção de multa e de responsabilização de sócios).

▸ 22. "Por que não simplesmente parcelar?"

Parcelamento dilui, não reduz: paga-se o valor cheio + SELIC ao longo do tempo, consumindo caixa. No DCF, o débito da competência é **extinto por compensação** e o cliente desembolsa 80% do valor de face — economia direta de 20% ao mês, sem antecipação e sem litígio — percentual fixo do modelo.

▸ 23. "Parece bom demais para ser verdade."

A economia tem lógica de mercado, não de milagre: o crédito judicial consolidado é um ativo de **baixa liquidez** — o titular prefere monetizá-lo com desconto a esperar. O cliente acessa uma fração desse crédito com deságio e a norma define o rito (encontro de contas mensal; declarações de compensação; homologação). Tudo com protocolo, escrituração e registro — e precedentes judiciais em operações idênticas.

▸ 24. "Em quanto tempo vejo a primeira economia?"

A primeira compensação ocorre **em até 30 dias da formalização** (diagnóstico → estruturação → primeira Dcomp) — prazo padrão da operação. A partir daí, a economia é mensal e recorrente, ao longo do prazo do contrato (padrão: 1 ano).

BLOCO 8 — LIMITES, RISCOS E POSTURA

▸ 25. O que o produto NÃO faz — e o que o executivo nunca deve fazer?

- **Não é venda de "papel"** — o cliente não compra crédito para compensar por conta própria: sem cessão formal + habilitação no polo ativo, não há operação.
- **A âncora é a EC 113/2021 (CF, art. 100, §11)** — não apresente a operação como a compensação comum da Lei 9.430/96: o rito do art. 74 é de crédito próprio; o encontro de contas do DCF tem assento constitucional próprio e admite créditos adquiridos de terceiros.
- **Não prometa homologação nem data** — o prazo legal é da RFB; a homologação tácita é efeito do decurso do prazo, não promessa comercial.
- **Não use "garantido" — prazos e condições são confirmados em proposta individual; o percentual do modelo 80/20 é fixo (20% de economia direta ao cliente).**
- **Foco em débitos vincendos** — pretéritos, parcelados e Dívida Ativa só com avaliação da área técnica (CPD-EN/garantia; decisão judicial favorável existe, mas o enquadramento é caso a caso).
- **Alerta ou intimação da RFB ao cliente** — acione imediatamente a área técnica: há rito de defesa e precedente específico (liminar suspendendo alerta de autorregularização em caso idêntico). Nunca oriente o cliente por conta própria.

GLOSSÁRIO

- **Direito Creditório Federal (DCF):** crédito tributário federal, líquido e certo, decorrente de decisão judicial transitada em julgado, hábil à compensação administrativa.
- **Encontro de contas:** sinônimo prático de compensação bilateral — no DCF, a operação mensal entre o crédito habilitado e o débito federal vincendo do cliente.
- **Compensação tributária:** modalidade de extinção do crédito tributário (CTN, art. 156, II) pela qual créditos e débitos se extinguem até onde se compensarem.

- **Cessão de crédito:** negócio jurídico dos arts. 286–298 do CC; no DCF, viabiliza a habilitação do cliente no polo ativo da ação de origem.
- **Habilitação no polo ativo:** reconhecimento, no processo de origem, da titularidade do cliente sobre fração do crédito — pré-requisito do uso administrativo.
- **PER/DCOMP (Dcomp):** Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação — a declaração eletrônica utilizada no encontro de contas mensal.
- **Pedido-mãe (restituição/ressarcimento):** pedido administrativo protocolado no COMPROT, lastreado no crédito judicial, que abriga os Dcomps mensais.
- **COMPROT:** sistema de controle de processos administrativos da Fazenda, onde se protocola o pedido-mãe.
- **Homologação tácita:** efeito do decurso do prazo legal de 1 ano sem manifestação da RFB sobre o pedido, na forma da legislação do processo administrativo fiscal.
- **Crédito líquido e certo:** crédito de valor determinado, com origem e titularidade incontroversas — requisito do art. 170 do CTN.
- **Trânsito em julgado:** estado da decisão que não admite mais recurso; marco a partir do qual o crédito é apto à compensação (CTN, art. 170-A).
- **Deságio:** diferença entre o valor de face e o valor pago; no DCF, os 20% que ficam com o cliente como economia direta.
- **SELIC:** taxa que atualiza os créditos tributários da União em favor do contribuinte (Lei 9.250/95, art. 39, §4º).
- **CND:** Certidão Negativa de Débitos — atesta regularidade fiscal; exigida em licitações, financiamentos e operações societárias.
- **CPD-EN:** Certidão Positiva com Efeitos de Negativa — emitida com débitos suspensos ou garantidos; mesmos efeitos práticos da CND (Tema 237/STJ).
- **CADIN:** cadastro federal de créditos não quitados; a inclusão gera restrição em órgãos federais — a operação tem rito preventivo contra inclusão indevida.
- **Precatório:** requisição judicial de pagamento contra a Fazenda (CF, art. 100). Citado neste FAQ apenas para diferenciação — não é o instrumento da operação.

BASE NORMATIVA VERIFICADA (para consulta do executivo)

- **Código Civil, arts. 286–298 e 368–369** — cessão de crédito e compensação como instituto.
- **CTN, arts. 156, II; 170; 170-A** — extinção por compensação; crédito líquido e certo; exigência do trânsito em julgado.
- **EC 113/2021 — CF, art. 100, §11** — o assento constitucional do encontro de contas: créditos próprios ou adquiridos de terceiros, decorrentes de decisões transitadas em julgado, para quitação de débitos perante a União.
- **IN RFB nº 2.055/2021** — procedimento de restituição, ressarcimento e compensação.
- **Lei nº 9.250/1995, art. 39, §4º** — atualização SELIC do crédito.
- **CF/88, arts. 150, §6º e 195** — legalidade tributária e materialidade dos tributos compensáveis.
- **Decreto nº 11.249/2022, Portaria PGFN nº 10.826/2022 e IN RFB nº 2.055/2021** — regulamentação posterior à EC 113/2021: disciplina operacional do encontro de contas e do processamento administrativo federal.
- **Tema 736/STF** — inconstitucionalidade da multa de 50% sobre compensação não homologada, sem má-fé.
- **Tema 237/STJ** — CPD-EN mediante garantia.

- **Súmula 461/STJ** — opção do contribuinte entre precatório e compensação do indébito transitado em julgado.

Capítulo 2 · Compensação de ICMS com Créditos Acumulados — SP

PRODUTO: COMPENSAÇÃO DO ICMS MENSAL COM CRÉDITOS ACUMULADOS TRANSFERIDOS DE TERCEIROS (O CLIENTE É A CESSIONÁRIA)

> **▸ COMO USAR ESTE FAQ**
>
> **Uso INTERNO — treinamento de Executivos de Vendas da Lucro Ativo. Não é material de cliente.** Cada resposta traz o conteúdo técnico + como traduzir para o cliente. Onde há número comercial (percentual de êxito, prazo, honorário), está marcado **(PARÂMETRO A VALIDAR)** — nunca prometa esses números sem confirmar com a área técnica/comercial.

SEÇÃO 1 — CONCEITO

▸ 1. O que é, em uma frase, o produto de ICMS-SP?

É a **compensação do ICMS mensal a recolher** da empresa com **créditos acumulados de ICMS de terceiros**, transferidos para a conta da empresa junto à SEFAZ/SP: o crédito é lançado na apuração (GIA e SPED), **reduz o imposto do mês na fonte** e o cliente paga pelo crédito utilizado com deságio — economia direta, recorrente, mês a mês.

▸ 2. Por que NÃO chamamos de "recuperação de ICMS"?

Recuperação é reaver imposto próprio pago a maior no passado (retroativo) — outra tese, com outro rito. O nosso produto atua no **imposto corrente**: a empresa deixa de desembolsar o valor integral do ICMS do mês porque compensa a maior parte com crédito transferido. Os termos corretos são **compensação e aproveitamento de créditos acumulados**. Usar "recuperação" cria expectativa errada (de restituição retroativa) e descreve o que o produto não é.

▸ 3. De onde vêm os créditos utilizados?

De **saldos acumulados por empresas incorporadas por multinacionais** que, ao levantarem seus ativos, absorveram os respectivos créditos — originados das operações de compra, venda, prestação de serviços e importação. Esses créditos encontram-se **alocados em conta eletrônica junto à SEFAZ/SP, devidamente habilitados e escriturados digitalmente**, passíveis de transferência para compensação do saldo de ICMS das empresas destinatárias.

▸ 4. O que é "crédito acumulado" e por que ele existe?

O ICMS é **não-cumulativo**: credita-se o imposto das entradas e debita-se o das saídas. Quando, de forma estrutural, os créditos superam os débitos, forma-se um **saldo credor** que a operação não absorve. Nas hipóteses legais (RICMS-SP, art. 71), esse saldo é reconhecido como **crédito acumulado** — apropriável e transferível. As causas típicas no detentor do crédito:

- **Exportação** — a saída para o exterior é imune/desonerada, mas a lei garante a manutenção do crédito das entradas. O crédito entra, não há débito na saída, acumula.
- **Diferimento / suspensão** — o imposto é postergado para etapa posterior da cadeia; o estabelecimento faz saídas sem débito (ou com débito reduzido), mas se credita das entradas.

- **Saída com alíquota menor que a de entrada** — compra a 18% e vende a 7% ou 12% (interestadual, produtos com carga reduzida etc.). A diferença vira saldo credor estrutural.
- **Isenção/não-incidência com manutenção de crédito** — saídas desoneradas em que a lei permite manter o crédito da entrada.

SEÇÃO 2 — BASE LEGAL (verificada)

▸ 5. Qual a base legal do produto? (o executivo precisa citar com segurança)

- **Constituição Federal, art. 155, §2º:** institui a não-cumulatividade do ICMS — a raiz constitucional do direito ao crédito.
- **Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir):** norma nacional do ICMS. Arts. 19 a 23 (direito ao crédito) e art. 25 (saldos credores e transferência de crédito acumulado a terceiros).
- **RICMS-SP — Decreto nº 45.490/2000, arts. 71 a 84:** o regime do crédito acumulado — hipóteses geradoras (art. 71), geração/apropriação e formas de utilização, incluindo a transferência a outros contribuintes.
- **RICMS-SP, art. 99 — o lançamento:** fundamento citado no material-base da operação para o lançamento do crédito transferido no campo "Outros Créditos" da GIA e no SPED, com a compensação homologada junto à SEFAZ/SP.
- **Portaria SRE nº 65/2023:** disciplina a apropriação e a utilização do crédito acumulado e o sistema e-CredAc — a "conta eletrônica" onde os créditos ficam alocados e são transferidos (substituiu a Portaria CAT nº 26/2010). Desde 1º/jan/2026, a fonte de dados dos pedidos passou da GIA para a EFD (SPED Fiscal).

> **⚠ Atenção — parâmetro a validar**
>
> **Observação de precisão:** os grandes marcos acima estão confirmados. Se o cliente pedir o **inciso ou parágrafo exato** de um artigo (ex.: qual inciso do art. 71 cobre o caso dele), **não improvise** — encaminhe à área técnica. Numeração fina de incisos = **(PARÂMETRO A VALIDAR caso a caso)**.

SEÇÃO 3 — NÃO CONFUNDIR (papéis e teses vizinhas)

▸ 6. Qual a diferença entre o nosso produto, a apropriação de crédito próprio e a "recuperação"?

Modalidade	O que é	De quem é o crédito	Papel no nosso produto
Compensação com crédito transferido	Abater o ICMS mensal com crédito acumulado recebido de terceiro	Do detentor (cedente), habilitado na SEFAZ/SP	É o produto — o nosso cliente é a cessionária
Apropriação de crédito próprio (e-CredAc)	Empresa que acumula saldo credor monetiza o próprio crédito	Da própria empresa	É o papel do detentor/cedente — não é o nosso cliente

Recuperação (ressarcimento de ST, crédito extemporâneo)	Reaver imposto próprio pago a maior, retroativamente	Da própria empresa	Outra tese — fora do escopo deste produto

Regra de bolso para o executivo: o nosso cliente é quem paga muito ICMS todo mês — não quem acumula crédito. Quem acumula é o detentor, que cede o crédito com deságio. Se o prospect tem saldo credor próprio, ele não é comprador deste produto (pode, no limite, ser um futuro detentor — leve à área técnica).

SEÇÃO 4 — COMO A OPERAÇÃO FUNCIONA (passo a passo)

▸ 7. Como funciona a operação, do início ao fim?

- **Qualificação** — apuração do ICMS mensal do cliente (GIA/SPED) e dimensionamento do crédito necessário.
- **Crédito habilitado** — os créditos do detentor já estão alocados e habilitados em conta eletrônica junto à SEFAZ/SP, prontos para transferência.
- **Lançamento** — solicitamos a GIA no formato PRF, executamos o lançamento no campo "Outros Créditos" e devolvemos o arquivo já transmitido; a escrituração é espelhada no SPED.
- **Compensação homologada** — a compensação é homologada junto à SEFAZ/SP; o abatimento ocorre na fonte e fica registrado na GIA, no SPED e na Conta Fiscal.
- **Constatação** — a cessionária confere o lançamento pela conta eletrônica e a Conta Fiscal do mês (guias quitadas, saldo do período zerado).
- **Saldo remanescente** — a parcela não compensada é recolhida normalmente por DARE.
- **Pagamento do crédito** — o cliente paga pelo crédito utilizado (com deságio) somente após a constatação da conta fiscal zerada.

▸ 8. Qual o papel da Lucro Ativo em cada etapa?

Condução **integral** do procedimento: dimensionamento, lançamento e transmissão da GIA, escrituração no SPED, habilitação e compensação na conta fiscal e comprovação documental (recibos de entrega da EFD, conta eletrônica, Conta Fiscal). E o compromisso de compliance do material-base: **responsabilidade do escritório pelos 5 anos seguintes a cada compensação** — qualquer questão a retificar junto à SEFAZ permanece sob a responsabilidade do nosso compliance.

SEÇÃO 5 — SISTEMAS E TERMOS (glossário operacional)

▸ 9. O que é a GIA e o que é o formato PRF?

GIA (Guia de Informação e Apuração do ICMS) é a declaração mensal do contribuinte paulista à SEFAZ-SP, que resume a apuração (débitos, créditos e saldos). **PRF** é o formato do arquivo da GIA que o cliente nos envia: executamos o lançamento em "Outros Créditos" e devolvemos o arquivo já transmitido.

▸ 10. O que é o SPED Fiscal?

SPED Fiscal (EFD-ICMS/IPI) é a escrituração fiscal digital da empresa. É nele que a compensação é espelhada e habilitada; o recibo de entrega da EFD integra a comprovação documental da operação.

▸ 11. O que é o e-CredAc / a "conta eletrônica"?

e-CredAc (Sistema Eletrônico de Gerenciamento do Crédito Acumulado) é o sistema da SEFAZ-SP onde o crédito acumulado é controlado, alocado e transferido eletronicamente (Portaria SRE 65/2023). É por ele que a cessionária constata que o crédito foi efetivamente lançado e aceito na compensação.

▸ 12. O que são a Conta Fiscal e a DARE?

Conta Fiscal é o extrato/conta corrente do contribuinte na SEFAZ-SP — é nela que se constata, mês a mês, as guias quitadas e o saldo zerado antes do pagamento do crédito. **DARE** é a guia de recolhimento do saldo remanescente não compensado.

SEÇÃO 6 — NÚMEROS DA OPERAÇÃO (premissas do material-base)

▸ 13. Quais são os números de referência da operação?

- **Utilização do crédito:** entre 80% e 90% do ICMS apurado no mês; o remanescente é recolhido pela empresa por DARE.
- **Economia:** aproximadamente 30% ao mês, obtida com o deságio na aquisição do crédito.
- **Honorários:** não cobramos honorários do cliente para a execução do trabalho — as despesas do procedimento são arcadas pelo detentor dos créditos.
- **Momento do pagamento:** o pagamento referente ao crédito utilizado ocorre somente após a constatação da conta fiscal zerada.

> **Atenção — parâmetro a validar**
>
> **Estes números vêm do material comercial vigente (Apresentação ICMS-SP, base da operação).** Em proposta individual, reconfirme com a área técnica antes de personalizar — condição por cliente é (PARÂMETRO A VALIDAR).

SEÇÃO 7 — QUEM SE QUALIFICA (perfil ideal)

▸ 14. Qual o perfil ideal de cliente para este produto?

- **Contribuintes de ICMS em São Paulo** com imposto a recolher relevante e recorrente (indústria, distribuição, comércio, importação).
- **Lucro Real ou Presumido**, com apuração organizada (GIA/SPED em dia) e situação cadastral regular.
- **Caixa pressionado pelo ICMS mensal** — o produto devolve fôlego imediato, sem litígio e sem mudar a operação do cliente.

▸ 15. Que "gatilhos" o executivo deve escutar na conversa para identificar oportunidade?

"Pago muito ICMS todo mês"; "o ICMS consome meu caixa"; "minha margem some no imposto"; "não tenho crédito para abater o débito". **Qualquer um desses é sinal de qualificação** — o passo seguinte é pedir a apuração (GIA/SPED) do último mês para dimensionar.

SEÇÃO 8 — OBJEÇÕES COMUNS E RESPOSTAS

▸ 16. "Isso é legal? É seguro?"

Totalmente. A **transferência de crédito acumulado é prevista pelo próprio regulamento paulista** (RICMS-SP, arts. 71-84; Lei Kandir, art. 25). Tudo ocorre nos sistemas oficiais, com homologação da SEFAZ/SP, e fica registrado na GIA, no SPED e na Conta Fiscal. Não é liminar nem tese em disputa: é mecânica regulamentada — e o contrato prevê a responsabilidade do escritório por 5 anos após cada compensação.

▸ 17. "Por que meu contador nunca me ofereceu isso?"

O contador cuida da rotina fiscal. O **acesso a créditos habilitados de detentores** e a condução da transferência/compensação é especialidade de mercado — depende de relacionamento com os detentores e de engenharia documental própria. É um trabalho complementar ao da contabilidade (que, aliás, participa enviando a GIA/SPED), não concorrente.

▸ 18. "E se a SEFAZ questionar depois?"

A compensação passa por **homologação** e a comprovação fica registrada (recibos da EFD, conta eletrônica, Conta Fiscal). Havendo qualquer questão a retificar, o contrato prevê a **responsabilidade do escritório pelos 5 anos seguintes** a cada compensação — permanece sob o nosso compliance, não sobra para o cliente resolver sozinho.

▸ 19. "Quanto custa?"

Sem honorários do cliente: paga-se apenas o crédito efetivamente utilizado, com deságio, e somente após a conta fiscal zerada. As despesas do procedimento são arcadas pelo detentor dos créditos. Condição específica por cliente: (PARÂMETRO A VALIDAR).

▸ 20. "Parece bom demais para ser verdade."

A economia tem lógica de mercado: o detentor tem crédito parado (baixa liquidez) e prefere monetizá-lo com desconto; o cliente tem imposto certo todo mês e adquire esse crédito por menos do que pagaria ao Fisco. O **deságio é a ponte** entre os dois — uma mecânica prevista em regulamento, com a SEFAZ/SP homologando cada etapa e todo o rastro documental disponível.

SEÇÃO 9 — EXEMPLO PRÁTICO (ilustrativo)

▸ 21. Um exemplo numérico para o executivo entender a mecânica.

> **□ EXEMPLO ILUSTRATIVO — não usar como proposta**
>
> **Exemplo meramente ilustrativo — números fictícios, não é promessa de resultado.** Indústria paulista apura ICMS de R$ 500.000 no mês. Com a operação: lançamento de crédito transferido cobrindo 85% do imposto (R$ 425.000) e recolhimento do remanescente por DARE (R$ 75.000). Pelo crédito utilizado, a empresa paga ao detentor o valor com deságio — desembolsando menos do que os R$ 425.000 que pagaria ao Fisco. Resultado: o ICMS do mês sai por fração do valor original e a economia se repete enquanto a operação durar (percentuais exatos por cliente: PARÂMETRO A VALIDAR).

SEÇÃO 10 — LIMITES E RISCOS

▸ 22. O que pode travar ou atrasar a operação?

- **Apuração inconsistente** — divergência entre GIA, SPED e Conta Fiscal do cliente; primeiro sanear, depois operar.
- **Pendências na conta fiscal** — débitos em aberto ou situação cadastral irregular do estabelecimento.
- **Crédito indisponível no mês** — volume habilitado do detentor insuficiente para a demanda; por isso o dimensionamento antecipado.
- **Considerar a economia antes da hora** — a economia só é real após a homologação e a constatação da conta fiscal zerada; nunca antes.

▸ 23. Quando o produto NÃO é indicado?

- **ICMS mensal baixo** — o esforço operacional supera o ganho.
- **Simples Nacional** — regime de apuração distinto; fora do escopo do produto.
- **Empresa com saldo credor próprio** — ela não desembolsa ICMS, logo não há o que compensar. É perfil de potencial detentor/cedente — leve à área técnica, não venda o produto.

▸ 24. Qual a postura de compliance que o executivo deve transmitir?

A Lucro Ativo opera **créditos habilitados, por sistemas oficiais e sob homologação da SEFAZ/SP**, com registro integral (GIA, SPED, Conta Fiscal) e responsabilidade contratual de 5 anos. O executivo nunca promete percentual sem apuração: o que se garante é o rito, a comprovação e a condução técnica.

GLOSSÁRIO

- **Não-cumulatividade:** princípio (CF, art. 155, §2º, I) pelo qual se compensa o ICMS devido nas saídas com o ICMS cobrado nas entradas, evitando tributação "em cascata".
- **Saldo credor:** excesso de créditos sobre débitos na apuração do período.
- **Crédito acumulado:** parcela do saldo credor decorrente de hipótese legal específica (RICMS-SP, art. 71) que pode ser apropriada, utilizada e transferida.

- **Transferência de crédito:** operação pela qual o detentor cede crédito acumulado a outro contribuinte, nas hipóteses do RICMS-SP.
- **Cessionária:** a empresa que recebe o crédito transferido e o utiliza para compensar o próprio ICMS — o nosso cliente.
- **Detentor (cedente):** quem acumulou o crédito e o cede com deságio; arca com as despesas do procedimento.
- **Deságio:** desconto sobre o valor de face do crédito — é a fonte da economia do cliente.
- **"Outros Créditos":** campo da GIA onde o crédito transferido é lançado (fundamento: art. 99 do RICMS-SP, conforme material-base).
- **PRF:** formato do arquivo da GIA enviado pelo cliente para o lançamento; devolvemos o arquivo já transmitido.
- **e-CredAc:** Sistema Eletrônico de Gerenciamento do Crédito Acumulado da SEFAZ-SP (Portaria SRE 65/2023) — a "conta eletrônica" dos créditos.
- **GIA:** Guia de Informação e Apuração do ICMS; declaração mensal do contribuinte paulista.
- **SPED Fiscal (EFD-ICMS/IPI):** escrituração fiscal digital; espelha a compensação e gera o recibo de entrega (comprovação).
- **Conta Fiscal:** extrato/conta corrente fiscal do contribuinte na SEFAZ-SP; onde se constata guias quitadas e saldo zerado.
- **DARE:** guia de recolhimento do saldo remanescente não compensado.
- **Homologação:** ato pelo qual a SEFAZ-SP valida a compensação, autorizando seus efeitos.
- **Glosa:** rejeição, total ou parcial, de crédito considerado indevido ou não comprovado.

BASE LEGAL CITADA (para conferência do time técnico)

- **CF, art. 155, §2º** (não-cumulatividade do ICMS).
- **LC 87/1996 (Lei Kandir)** — arts. 19-23 (direito ao crédito) e art. 25 (saldos credores e transferência de crédito acumulado).
- **RICMS-SP (Decreto 45.490/2000)** — arts. 71 a 84 (crédito acumulado: hipóteses, apropriação, utilização e transferência).
- **RICMS-SP, art. 99** — fundamento do lançamento em "Outros Créditos" na GIA/SPED (conforme material-base da operação).
- **Portaria SRE 65/2023** — apropriação/utilização do crédito acumulado e sistema e-CredAc (fonte de dados: EFD desde 1º/jan/2026).

> **⚠ Atenção — parâmetro a validar**
>
> **Todos os números comerciais (percentual de utilização, deságio/economia e condições) refletem o material-base vigente** e permanecem como PARÂMETRO A VALIDAR em proposta individual, até confirmação da área técnica/comercial da Lucro Ativo.

Capítulo 3 · Transação Tributária (PGFN) + Créditos Federais

MATERIAL DE TREINAMENTO PARA EXECUTIVOS DE VENDAS — LUCRO ATIVO

▸ COMO USAR ESTE FAQ

Uso interno. Não distribuir ao cliente. Documento técnico-denso. Base normativa verificada em Ago/2026 (confira sempre a versão vigente antes de negociar). Números comerciais (percentual de desconto efetivo, honorários, prazo final) são sempre **(PARÂMETRO A VALIDAR)** caso a caso — nunca prometa.

PARTE 1 — CONCEITO E DIFERENÇAS

▸ 1. O que é, em uma frase, o produto que a Lucro Ativo entrega aqui?

É a **resolução definitiva de grandes passivos fiscais federais inscritos em Dívida Ativa da União** por meio de **Transação Tributária individual com a PGFN**, combinada com **liquidação do saldo usando créditos federais** — Prejuízo Fiscal (PF), Base de Cálculo Negativa da CSLL (BCN) e demais direitos creditórios federais admitidos — e precedida de uma **perícia das CDAs** para expurgar valores indevidos (prescrição, decadência, vícios). Não é "renegociar dívida"; é engenharia tributária para extinguir o passivo pelo menor caixa possível.

▸ 2. O que é Transação Tributária?

É uma das formas de **extinção do crédito tributário** previstas no **CTN, art. 156, III**, disciplinada em tese pelo **CTN, art. 171** (a lei pode facultar ao Fisco e ao contribuinte celebrar transação que, mediante **concessões mútuas**, termine o litígio e extinga o crédito). Na prática federal, quem dá corpo a isso é a **Lei nº 13.988/2020** (Lei Geral da Transação). É um acordo: o contribuinte paga de forma viável, a União concede descontos/prazos e recupera crédito que provavelmente não receberia.

▸ 3. Qual a diferença entre Transação e parcelamento comum?

O **parcelamento comum** reconhece a dívida integral, que continua corrigida pela **SELIC**, e paga o valor cheio (principal + multa + juros + encargos) diluído no tempo — **não há desconto** e não há uso de crédito; é diluição, não redução. A **Transação** traz **concessões da União** — desconto sobre acessórios, prazo alongado, e a possibilidade de **quitar com PF/BCN e outros créditos admitidos**. O valor de partida ainda passa pela **perícia da CDA** (que pode derrubar parte da dívida antes de negociar) e pela **CAPAG** (que define o teto de desconto).

▸ 4. Por que o parcelamento comum "sai mais caro"?

Porque o saldo é atualizado pela **SELIC** (juros + correção) mês a mês sobre um valor que já embute multa e juros — o efeito de "juros sobre juros" ao longo de anos. Sem desconto e sem crédito, o contribuinte desembolsa **caixa cheio corrigido**. A transação ataca justamente os acessórios (multa/juros/encargos) e permite **trocar caixa por crédito acumulado** (PF/BCN), preservando liquidez.

PARTE 2 — BASE LEGAL (VERIFICADA)

▸ 5. Qual é o marco legal da transação federal?

A **Lei nº 13.988/2020** (Lei Geral da Transação), fruto da conversão da MP 899/2019 ("MP do Contribuinte Legal"). Ela autoriza a União/PGFN a transacionar créditos inscritos em Dívida Ativa.

▸ 6. O que diz o art. 11 da Lei nº 13.988/2020 (a base do uso de créditos)?

O **art. 11** define o conteúdo possível da transação: **descontos** sobre multas, juros e encargos legais de créditos classificados como **irrecuperáveis ou de difícil recuperação**; **prazos e formas de pagamento especiais** (moratória, diferimento); e **oferta/substituição de garantias**. Após a Lei 14.375/2022, o **art. 11, §7º** passou a **autorizar o uso de créditos de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa da CSLL** — próprios do devedor/corresponsável ou de **controladora, controlada ou empresas controladas pela mesma pessoa jurídica** — para quitar o saldo.

▸ 7. O que a Lei nº 14.375/2022 mudou (limites verificados)?

Ampliou substancialmente a transação:

- **Desconto máximo:** subiu de 50% para **até 65%** sobre o **valor total dos créditos transacionados** (regra geral). Para categorias especiais — pessoa natural, ME, EPP, Santas Casas, instituições de ensino, cooperativas e demais organizações da sociedade civil — o teto vai a **até 70%**.
- **Prazo máximo: até 120 meses** (regra geral); e **até 145 meses** para as categorias especiais acima.
- **Uso de PF/BCN:** autorizado para amortizar o saldo.
- **Honorários:** afastou a cobrança de honorários de sucumbência na transação.

> **⚠ Atenção — parâmetro a validar**
>
> Atenção de venda: o "até 65%" é um **teto legal**, não uma promessa. O desconto **efetivo** depende da CAPAG e da classificação do crédito. Trate como **(PARÂMETRO A VALIDAR)** no caso concreto.

▸ 8. E a Portaria PGFN nº 6.757/2022 — para que serve?

É a norma que **disciplina operacionalmente** a transação na cobrança da Dívida Ativa da União (regulamenta a 13.988/2020 já com as mudanças da 14.375/2022). Define os critérios de **grau de recuperabilidade** dos créditos, a metodologia da **CAPAG**, os **parâmetros de aceitação** da transação individual e os **procedimentos** no portal Regularize.

▸ 9. Quais são as modalidades de transação e seus limites de valor (verificados)?

- **Por adesão (edital):** o contribuinte adere a condições pré-fixadas em edital publicado pela PGFN. Menos flexível, sem negociação caso a caso.
- **Individual proposta pelo devedor:** para débitos inscritos com **valor consolidado acima de R$ 10 milhões** (limite reduzido de R$ 15 mi para R$ 10 mi pela Portaria 6.757/2022). Se os débitos estiverem **suspensos por decisão judicial ou garantidos por penhora**, o piso cai para **R$ 1 milhão**.
- **Individual simplificada:** para valor consolidado **entre R$ 1 milhão e R$ 10 milhões**.
- **Individual proposta pela PGFN:** a própria Procuradoria pode oferecer a transação.

> **⚠ Atenção — parâmetro a validar**
>
> Esses pisos **mudam ao longo do tempo** por portaria. Antes de qualificar um lead, **VALIDAR o limite vigente** — faixas de valor podem sofrer atualização (**PARÂMETRO A VALIDAR** na data da negociação).

▸ 10. Os fundamentos no CTN são reais?

Sim. **CTN, art. 156, III** lista a **transação** entre as modalidades de **extinção do crédito tributário**; **CTN, art. 171** é a norma que **faculta a transação** mediante concessões mútuas para terminar litígio e

extinguir o crédito. A Lei 13.988/2020 e a Portaria 6.757/2022 são a densificação desse permissivo no plano federal.

PARTE 3 — CAPAG (CAPACIDADE DE PAGAMENTO)

▸ 11. O que é a CAPAG e por que ela é o coração da negociação?

CAPAG = **Capacidade de Pagamento**. É a **estimativa que a PGFN faz de quanto o contribuinte consegue pagar da sua dívida em até 5 anos**. Ela determina **se há direito a desconto e qual é o teto desse desconto**. Quanto **menor** a capacidade estimada, **mais irrecuperável** o crédito é considerado — e maior o desconto possível. É por isso que a CAPAG é a variável mais importante da operação.

▸ 12. Qual a diferença entre CAPAG presumida (CAPAG-P) e CAPAG efetiva (CAPAG-E) — e por que "re-valorar o rating" importa?

A **CAPAG-P (presumida)** é calculada **automaticamente** pela PGFN só com os dados que o Fisco já tem — e tende a **superestimar** a capacidade (aponta menos desconto do que o real). A **CAPAG-E (efetiva)** é **recalculada** pela PGFN depois que o contribuinte apresenta a **realidade financeira** (balanço, DRE, extratos, passivos, contingências) em um **Pedido de Revisão de CAPAG**. Aqui está o núcleo do nosso valor: **re-valorar o rating** significa demonstrar tecnicamente que a capacidade real é menor do que a presumida, **reclassificando o crédito** para "difícil recuperação/irrecuperável" e **destravando descontos maiores**. É trabalho de engenharia financeira, não de sorte.

PARTE 4 — FASES DA OPERAÇÃO

▸ 13. Quais são as fases da operação, passo a passo?

- **Diagnóstico e saneamento das CDAs:** perícia das Certidões de Dívida Ativa em busca de **nulidades e valores indevidos** (prescrição, decadência, vícios, encargos indevidos). Objetivo: **reduzir a base** antes de negociar.
- **Revisão da CAPAG:** montagem do dossiê econômico-financeiro e Pedido de Revisão para reclassificar o rating (CAPAG-P para CAPAG-E) e **elevar o teto de desconto**.
- **Negociação da Transação Individual** com a PGFN: proposta, descontos sobre acessórios, prazo, condições e garantias.
- **Liquidação com créditos:** amortização do saldo com **PF/BCN** (próprios ou de controladas/coligadas) e/ou direitos creditórios federais admitidos, e parcelamento do resíduo em caixa.

PARTE 5 — USO DE CRÉDITOS (PF, BCN E DIREITOS CREDITÓRIOS)

▸ 14. Quanto do saldo pode ser quitado com PF/BCN (limite verificado)?

Até **70% do saldo remanescente após a incidência dos descontos** (art. 11, §7º, Lei 13.988/2020, redação da Lei 14.375/2022). Ou seja: primeiro aplicam-se os descontos sobre os acessórios; sobre o **saldo que sobra**, até 70% pode ser pago com crédito de PF/BCN; o restante vai a **caixa/parcelamento**.

▸ 15. Existe restrição de qual crédito da dívida pode receber PF/BCN?

Sim, e é importante para não gerar promessa falsa: a PGFN admite o uso de PF/BCN **apenas para deduzir juros, multas e encargos legais** (não o principal) e **apenas em créditos classificados como irrecuperáveis ou de difícil recuperação**. PF/BCN é **meio de pagamento do saldo**, não um "abatimento do principal". Há decisão do TCU discutindo limites — tema em evolução, **acompanhar/VALIDAR**.

▸ 16. Qual a diferença entre usar crédito próprio e crédito de controlada/coligada?

O **crédito próprio** é o PF/BCN acumulado pela própria empresa devedora (declarado à RFB) — uso mais direto. O **crédito de controladora/controlada/empresas sob controle comum** é permitido pela lei (art. 11, §7º): aproveita-se PF/BCN de controladora, controlada — direta ou indireta — ou de empresas controladas pela mesma pessoa jurídica, desde que **regularmente apurados e declarados à RFB**. Isso abre uso de crédito **dentro do grupo econômico**, mesmo entre empresas de atividades diferentes; exige **prova societária e fiscal** do vínculo e da titularidade do crédito — é onde entra nossa estruturação.

▸ 17. E direitos creditórios federais — inclusive precatórios?

Direitos creditórios federais (próprios ou adquiridos — categoria que inclui os precatórios) podem ser usados como **meio de liquidação/garantia** conforme a modalidade e a regulamentação vigente. Condições e percentuais variam — tratar como **(PARÂMETRO A VALIDAR)** no desenho de cada caso.

PARTE 6 — NULIDADES DAS CDAs

▸ 18. Que nulidades/vícios das CDAs podem reduzir a dívida antes de negociar?

A perícia de saneamento busca, entre outros: **prescrição** (perda do prazo — em regra 5 anos — para a Fazenda cobrar o crédito já constituído; o valor prescrito não é exigível); **decadência** (perda do prazo — em regra 5 anos — para o Fisco constituir o crédito; lançamento fora do prazo é nulo); **vício de citação / nulidade processual na execução fiscal**; e **encargos indevidos / cálculo incorreto** (encargo legal, multa ou juros em desacordo, base equivocada, cumulações indevidas). Efeito prático: **antes de pedir desconto**, já expurgamos parcela da dívida que nem deveria estar sendo cobrada — o que melhora a foto para a CAPAG e para a negociação.

PARTE 7 — QUALIFICAÇÃO DO LEAD

▸ 19. Quem é o cliente ideal para este produto?

- Empresa com **passivo federal inscrito em Dívida Ativa da União** (grande devedor).
- **Valor consolidado alto** — o produto brilha em débitos que se enquadram na **transação individual** (acima de R$ 10 mi) ou **simplificada** (R$ 1 mi a R$ 10 mi). Pisos = VALIDAR na data.
- Situação de **pressão**: **SISBAJUD** (bloqueio de contas), **penhora**, execução fiscal em curso, **restrição de CND/CPEN-D** (não consegue certidão, o que trava licitações, crédito e operações).
- Que tenha **PF/BCN acumulado** (próprio ou no grupo) e/ou direitos creditórios — potencializa a economia de caixa.

▸ 20. Um débito só no contencioso administrativo (ainda não inscrito) serve?

A Transação da PGFN foca o que está **inscrito em Dívida Ativa**. Créditos ainda em discussão administrativa na RFB seguem regras próprias (há transação no contencioso tributário — Lei

13.988/2020, capítulo próprio). Qualifique pela **fase**: nosso produto-carro-chefe é o inscrito em DAU. **VALIDAR** caso o passivo esteja em fase anterior.

PARTE 8 — BENEFÍCIOS

▸ 21. Quais são os benefícios concretos para o cliente?

- **Saneamento de balanço:** troca de um passivo fiscal tóxico e crescente por uma solução definida e provisionada — melhora indicadores e relação com bancos/investidores.
- **Preservação de caixa:** uso de **PF/BCN** (ativo muitas vezes "parado") para pagar dívida, em vez de queimar liquidez.
- **Levantamento de constrições:** com o acordo, é possível **liberar penhoras e bloqueios (SISBAJUD)**.
- **Obtenção de certidão:** transação em dia permite **CND/CPEN-D**, destravando licitações, financiamentos e operações societárias.
- **Segurança jurídica:** encerra o litígio e **extingue o crédito** (CTN, art. 156, III) ao fim do cumprimento.

PARTE 9 — OBJEÇÕES E RESPOSTAS

▸ 22. "Já estou em parcelamento comum."

"Parcelamento é diluição, não redução — o saldo segue corrigido pela SELIC e sem desconto. Na transação avaliamos **migrar/rescindir** o parcelamento atual para uma estrutura com **desconto sobre acessórios** e **quitação com seus créditos de PF/BCN**, o que costuma **reduzir o caixa total**. Vamos comparar os dois cenários lado a lado antes de qualquer decisão." (Migração de parcelamento exige análise de perda de benefícios — VALIDAR caso a caso.)

▸ 23. "Não tenho caixa para isso."

"O ponto central da nossa solução é **não depender de caixa**: até **70% do saldo após descontos** pode ser quitado com **Prejuízo Fiscal e Base Negativa de CSLL** — inclusive do seu grupo econômico. Você usa um **ativo fiscal que hoje está parado** para liquidar dívida; o desembolso em dinheiro é só o resíduo, parcelado."

▸ 24. "E se a PGFN negar?"

"Trabalhamos com **modalidade individual**, construída sobre CAPAG revisada e saneamento das CDAs — ou seja, uma proposta tecnicamente sustentada, não um 'chute'. Se uma via não avança, há **modalidades alternativas** (adesão, simplificada) e o próprio processo de **revisão de CAPAG**. O diagnóstico prévio existe justamente para calibrar a proposta ao que a norma permite." (Não prometer aprovação — a decisão é da PGFN.)

▸ 25. "Isso prejudica meu nome / meu CNPJ?"

"Ao contrário. A transação **regulariza** a situação: permite **levantar penhoras/bloqueios** e **obter CND/CPEN-D**. É um instrumento **legal e institucional** da própria PGFN (Lei 13.988/2020) — o efeito é de **limpeza de balanço e de reputação fiscal**, não de mácula."

▸ 26. "Quanto eu vou economizar?"

"A lei permite **até 65% de desconto sobre o total** e **até 70% do saldo quitado com créditos**, mas o número **efetivo** depende da sua **CAPAG** e da classificação dos créditos. Por isso o primeiro passo é

o **diagnóstico**: só depois de periciar as CDAs e revisar a CAPAG eu te trago um **waterfall real**. Não trabalho com promessa de percentual no escuro." (Percentual efetivo = PARÂMETRO A VALIDAR.)

PARTE 10 — EXEMPLO PRÁTICO (ILUSTRATIVO)

▸ 27. Como fica um waterfall ilustrativo da economia?

> **□ EXEMPLO ILUSTRATIVO — não usar como proposta**
>
> **EXEMPLO MERAMENTE ILUSTRATIVO — todos os percentuais/valores são PARÂMETRO A VALIDAR no caso concreto. Não usar como promessa.**

Etapa	Descrição	Valor (ilustrativo)
A	Passivo consolidado em Dívida Ativa (principal + acessórios)	R$ 100.000.000
B	Expurgo por saneamento das CDAs (prescrição/decadência/encargos)	– R$ 15.000.000
C	Base após saneamento	R$ 85.000.000
D	Desconto de transação sobre acessórios (teto até 65%, efetivo por CAPAG)	– R$ 25.000.000
E	Saldo remanescente após descontos	R$ 60.000.000
F	Quitação com PF/BCN (até 70% do saldo)	– R$ 42.000.000
G	Saldo final em caixa, parcelado em até 120 meses	R$ 18.000.000

Leitura de venda: de R$ 100 mi o cliente sai com **R$ 18 mi de desembolso em dinheiro**, parcelado — usando crédito parado e expurgo de valores indevidos. **Os números acima são fictícios**; o waterfall real só sai após diagnóstico.

PARTE 11 — LIMITES E RISCOS

▸ 28. O que a transação NÃO faz / quais os limites e riscos?

- **Não perdoa o principal (em regra):** os descontos incidem sobre **multa, juros e encargos legais**, não sobre o valor principal do tributo. Há **vedação legal a reduzir o principal** de certos créditos. Nunca venda "desconto sobre o imposto em si".
- **Desconto depende de crédito ser "irrecuperável/difícil recuperação":** créditos com boa recuperabilidade (CAPAG alta) têm **desconto pequeno ou nenhum** — só prazo. Por isso a revisão de CAPAG é decisiva.
- **PF/BCN é meio de pagamento, não abatimento do principal**, limitado a 70% do saldo pós-desconto, só sobre acessórios de créditos de difícil recuperação. Tema com fiscalização do TCU — acompanhar.

- **Rescisão por inadimplemento:** atraso/descumprimento das parcelas ou das obrigações do acordo **rescinde a transação**, com **restabelecimento da dívida** (deduzido o pago) e execução das garantias. O cliente precisa ter fôlego para o resíduo.
- **Vedações:** há hipóteses vedadas (ex.: devedor com histórico de fraude/uso abusivo, certos créditos, reincidência) — **VALIDAR** na Portaria vigente antes de prometer.
- **Discricionariedade da PGFN:** a aceitação e as condições finais são **decisão da Procuradoria**. Não há direito subjetivo a um percentual.

GLOSSÁRIO

- **Dívida Ativa da União (DAU):** conjunto de créditos da União não pagos no prazo, apurados e inscritos pela PGFN, tornando-se exigíveis judicialmente.
- **CDA (Certidão de Dívida Ativa):** título executivo extrajudicial que formaliza o débito inscrito e embasa a execução fiscal. É o documento que periciamos.
- **Transação Tributária:** acordo entre Fisco e contribuinte, por concessões mútuas, para extinguir o crédito e encerrar o litígio (CTN art. 156, III e 171; Lei 13.988/2020).
- **CAPAG (Capacidade de Pagamento):** estimativa da PGFN de quanto o contribuinte pode pagar em 5 anos; define o direito e o teto do desconto. Presumida (CAPAG-P, automática) x Efetiva (CAPAG-E, após revisão).
- **PF (Prejuízo Fiscal):** saldo negativo apurado na base do IRPJ, acumulável, declarado à RFB; utilizável como meio de pagamento na transação (art. 11, §7º).
- **BCN (Base de Cálculo Negativa da CSLL):** equivalente do prejuízo fiscal na apuração da CSLL; também utilizável para quitar saldo da transação.
- **SELIC:** taxa básica de juros usada para atualizar débitos federais; motor do "juros sobre juros" no parcelamento comum.
- **SISBAJUD:** Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário — permite bloqueio/penhora eletrônica de contas e ativos do devedor.
- **CND / CPEN-D:** Certidão Negativa de Débitos / Certidão Positiva com Efeitos de Negativa — comprovam regularidade fiscal; essenciais para licitação, crédito e operações societárias.
- **Direito creditório federal:** crédito reconhecido judicialmente contra a União (categoria que inclui os precatórios), utilizável como meio de liquidação/garantia na transação.
- **Grau de recuperabilidade:** classificação do crédito pela PGFN (de recuperável a irrecuperável) que, combinada à CAPAG, define o tamanho do desconto.

BASE NORMATIVA CONSULTADA (verificada em Ago/2026 — reconfirmar vigência antes de negociar)

- **Lei nº 13.988/2020** — Lei Geral da Transação; art. 11 e art. 11, §7º (uso de PF/BCN próprios e de controladora/controlada/controle comum).
- **Lei nº 14.375/2022** — desconto de até 65% sobre o total (até 70% p/ categorias especiais); prazo até 120 meses (até 145 p/ especiais); autorização de PF/BCN.
- **Portaria PGFN nº 6.757/2022** — disciplina a transação, a CAPAG, grau de recuperabilidade e modalidades; individual acima de R$ 10 mi (R$ 1 mi se garantido/suspenso); simplificada de R$ 1 mi a R$ 10 mi.
- **CTN, art. 156, III** (transação como extinção do crédito) e **art. 171** (transação por concessões mútuas).

- **Limite de 70% do saldo pós-desconto** para quitação com PF/BCN — art. 11, §7º, Lei 13.988/2020 (redação da Lei 14.375/2022); uso restrito a juros/multas/encargos de créditos irrecuperáveis/de difícil recuperação (não incide sobre o principal).
- **Acórdão TCU nº 2.670/2025** — debate sobre limites ao uso de PF/BCN na transação.

Nota de Uso & Colofão

- **Material interno de capacitação —** não é peça de cliente. As versões com foco no cliente serão geradas após a validação técnica/jurídica desta.
- **Números são PARÂMETRO A VALIDAR (exceção: o deságio do DCF, fixo em 20%) — os demais percentuais, prazos e honorários dependem do diagnóstico e da confirmação da área técnica/comercial; nenhum foi apresentado como compromisso.**
- **Legislação verificada —** cada citação (lei, portaria, artigo constitucional) foi conferida em fonte oficial/jurídica; ainda assim, reconfirme a vigência antes de negociar, pois portarias e limites mudam.
- **Distinção que separa produto de fraude — no DCF, o cliente só compensa DEPOIS de habilitado no polo ativo como titular de fração do crédito (cessão formal + habilitação no juízo de origem). Compensar "crédito de terceiro" sem habilitação é a prática irregular contra a qual a RFB alerta — nunca confundir as duas na frente do cliente.**

Identidade visual: marca Lucro Ativo — azul institucional #010860, Montserrat (títulos) e Inter (texto), conforme Manual da Marca. Conteúdo redigido e verificado pela consultoria (René), Setembro de 2026 · versão 1.3 para validação.